

CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tên thủ tục	Cấp lại giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện
Mã thủ tục	3.000522
Số quyết định	7886/QĐ-BCA
Cấp thực hiện	Tỉnh
Loại thủ tục	Loại khác
Lĩnh vực	Tổ chức cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện
Đối tượng thực hiện	Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan có thẩm quyền	
Địa chỉ tiếp nhận HS	
Cơ quan được ủy quyền	
Cơ quan phối hợp	

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Bước 1: Nộp hồ sơ

Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện gửi trực tiếp, qua bưu điện hoặc phương thức điện tử 01 bộ hồ sơ quy định tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 116/2021/NĐ-CP đến Công an cấp tỉnh. Trường hợp gửi hồ sơ theo phương thức điện tử, cơ sở cai nghiện có trách nhiệm lưu giữ toàn bộ bản gốc của hồ sơ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của hồ sơ;

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

Công an cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc, nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ phải cấp ngay phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

Bước 3: Tổ chức thẩm định

Giám đốc Công an cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức thẩm định hồ sơ, thẩm định các điều kiện theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 116/2021/NĐ-CP.

Bước 4: Quyết định cấp lại giấy phép/không cấp lại giấy phép

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Công an cấp tỉnh quyết định cấp lại giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện. Trường hợp không cấp lại giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện thì phải trả lời cá nhân, tổ chức đề nghị cấp lại giấy phép bằng văn bản và nêu rõ lý do.

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép theo Mẫu số 01 Phụ lục II Nghị định số 116/2021/NĐ-CP.		1 bản chính, 1 bản sao
01 bản chính Biên bản của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện về việc xác nhận giấy phép hoạt động bị mất (hoặc hỏng) theo Mẫu số 07 Phụ lục II Nghị định số 116/2021/NĐ-CP của cơ sở cai nghiện đối với trường hợp quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 116/2021/NĐ-CP.		1 bản chính, 1 bản sao
Các văn bằng, chứng chỉ theo quy định tại Khoản 4 Điều 9 Nghị định số 116/2021/NĐ-CP đối với trường hợp quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 116/2021/NĐ-CP.		1 bản chính, 1 bản sao
01 bản lý lịch tóm tắt của người đứng đầu hoặc người đại diện theo pháp luật của cơ sở cai nghiện theo Mẫu số 04 Phụ lục II Nghị định 116/2021/NĐ-CP.		1 bản chính, 1 bản sao
Báo cáo kết quả khắc phục việc đình chỉ hoạt động của cơ sở cai nghiện đối với trường hợp quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 12 Nghị định		1 bản chính, 1 bản sao

số 116/2021/NĐ-CP theo Mẫu số 08 Phụ lục II Nghị định số 116/2021/NĐ-CP.		
Tài liệu chứng minh bảo đảm đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định tại Khoản 2, 3 Điều 9 Nghị định số 116/2021/NĐ-CP đối với trường hợp quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 116/2021/NĐ-CP.		1 bản chính, 1 bản sao

CÁCH THỨC THỰC HIỆN

Hình thức nộp	Thời hạn giải quyết	Phí, lệ phí	Mô tả
Trực tiếp	10 ngày làm việc	Miễn phí	Gửi hồ sơ trực tiếp, qua bưu điện hoặc theo phương thức điện tử. 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ., Gửi hồ sơ trực tiếp, qua bưu điện hoặc theo phương thức điện tử. 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ., Gửi hồ sơ trực tiếp, qua bưu điện hoặc theo phương thức điện tử. 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Trực tuyến	10 ngày làm việc	Miễn phí	Gửi hồ sơ trực tiếp, qua bưu điện hoặc theo phương thức điện tử. 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ., Gửi hồ sơ trực tiếp, qua bưu điện hoặc theo phương thức điện tử. 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ., Gửi hồ sơ trực tiếp, qua bưu điện hoặc theo phương thức điện tử. 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Qua bưu điện	10 ngày làm việc	Miễn phí	Gửi hồ sơ trực tiếp, qua bưu điện hoặc theo phương thức điện tử. 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ., Gửi hồ sơ trực tiếp, qua bưu điện hoặc theo phương thức điện tử. 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ., Gửi hồ sơ trực tiếp, qua bưu điện hoặc theo phương thức điện tử. 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Tên văn bản pháp lý	Mã văn bản
QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY, LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ CAI NGHIỆN MA TÚY VÀ QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆN MA TÚY	116/2021/NĐ-CP
Nghị định số 184/2025/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định phân định thẩm quyền khi tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định của Chính phủ trong lĩnh vực an ninh, trật tự	184/2025/NĐ-CP
Luật Phòng, chống ma túy số 73/2021/QH14	73/2021/QH14

CƠ QUAN THỰC HIỆN

Công an cấp Tỉnh

YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

Cơ sở cai nghiện được đề nghị cấp lại giấy phép cai nghiện ma túy khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Giấy phép bị mất, hỏng;
- Thay đổi người đứng đầu hoặc người đại diện theo pháp luật;
- Thay đổi địa điểm trụ sở của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện;
- Hết thời hạn đình chỉ hoạt động theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 116/2021/NĐ-CP.

KẾT QUẢ XỬ LÝ

Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy đối với cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện

Mã: KQ.G01.000251

TỪ KHÓA

MÔ TẢ